PHILIPS

Krankenhaus Nordwest GmbH
Frau Monique Görlich
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt am Main

Philips GmbH Market DACH
Healthcare

Röntgenstraße 22
22335 Hamburg

Service-Vertragsmanagement
CSB 40
Annegret Lemke
Tel.: +49 (0)40 882152146
Fax: +49 (0)40 2899 76416
annegret.lemke@phillips.com

Vertragsbestätigung RightFit „Protect Extended" -
Vertrag Nr.: 42092130/20 für EQ: 72645551,
IntelliSpace Cardiovascular,
Standort: Hospital zum Heiligen Geist,
Ihre Bestellung Nr.: 308444 vom 15.08.2017

Datum: 11.10.2017

Sehr geehrte Frau Görlich,

hiermit beziehen wir uns auf Ihre Auftragserteilung vom 15.08.2017 und bestätigen Ihnen hiermit den Service-Dienstleistungsvertrag RightFit „Protect Extended" für Ihr ISP Cardiovascular, rückwirkend ab 28.06.2017 und danken Ihnen für den erteilten Auftrag.

Die neue Vereinbarung haben wir zwischenzeitlich in unserer EDV hinterlegt. Anbei erhalten Sie eine Kopie des von uns unterzeichneten Service-Dienstleistungsvertrages für Ihre Unterlagen, ergänzt um Einzelvertrags- und Equipmentnummer.

Wir bitten um Kenntnisnahme und Angabe der jeweiligen Einzelvertragsnummer gemäß der nachfolgenden Auflistung bei etwaigem Schriftwechsel

Systembezeichnung:	EQ-Nummer:	Vertragsart und Einzelvertragsnummer:
ISP Cardiovascular	72645551	„Protect Extended" Nr.: 42092130 /**20** **ab 28.06.2017**

...2

PHILIPS

Vertrag Nr.: 42092130/20

Philips RightFit Servicevertrag für Clinical Informatics

Die Vereinbarung wird getroffen zwischen der

Philips GmbH Market DACH
Healthcare
Röntgenstrasse 22
22335 Hamburg
(nachfolgend Philips genannt)

und 94973Z

Stiftung Hospital zum Heiligen Geist / Standort Hospital zum Heiligen Geist
Zentraleinkauf
Steinbacher Hohl 2-26
6048 Frankfurt am Main
(nachfolgend Kunde genannt)

Rechnungsanschrift
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist /
Standort Hospital zum Heiligen Geist

Steinbacher Hohl 2-26
6048 Frankfurt am Main
(nachfolgend Kunde genannt)

Angebots-Nr.: 2047263-1

Datum: 07.03.2017

System:	IntelliSpace Cardiovascular
Standort:	Stiftung Hospital zum Heiligen Geist / Standort Hospital zum Heiligen Ge
Vertragsart:	Protection Extended
Vertragsdauer (Jahre):	5
Vertragsbeginn:	Ab Unterzeichnungsdatum dieses Vertrages

Den genauen Vertragsumfang, den Vertragsgegenstand, Leistungsumfang und die detaillierte Preisübersicht entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten 3-7.

PHILIPS



Vertrag Nr.: 42092130/20

Angebot RightFit Servicevertrag

für Clinical Informatics

Stiftung Hospital zum Heiligen Geist / Standort Hospital zum Heiligen Geist

IntelliSpace Cardiovascular

Ihr Ansprechpartner:
Oalf Antpöhler
Tel.: +49 6187 935291
Email: olaf.antpoehler@philips.com

PHILIPS

Vertrag Nr.: 42092130/20

Vertragsgegenstand und -umfang

Übersicht über den Vertragsgegenstand und - umfang dieses Vertragsangebotes

Vertragsinformation Softwarepflege und Dienstleistungen

Vertragstyp:	Protection Extended
Vertragsbeginn:	Ab Unterzeichnungsdatum dieses Vertrages ab 28.06.2017
Vertragsdauer (Jahre):	5
Vertragsverlängerung:	Der Vertrag verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, wenn dieser nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende gekündigt wird.

Systeminformation

Vertragsgegenstand:	IntelliSpace Cardiovascular
System ID:	EQ: 72645551
Standort:	Stiftung Hospital zum Heiligen Geist / Standort Hospital zum Heiligen Ge
Installationstermin:	~~12. Jan. 2018~~ 27. Juli 2017

Konfiguration

Die im Folgenden genannten Komponenten sind im Leistungsumfang des Servicevertrages enthalten. Komponenten die in der Übersicht nicht genannt werden, sind vom Leistungsumfang ausgeschlossen.

Software

Anz.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	830080	IntelliSpace Cardiovascular Basis-Software
1	FIT3348	Image Workflow CU (Befundung)
1	FIT3350	CU für zusätzlichen Workspace (Betrachtungslizenz)

PHILIPS

Leistungsumfang

Übersicht über die gewählten Leistungen dieses Vertragsangebotes

Softwarepflege und Dienstleistungen

Systemverfügbarkeit	
Remote Service und Diagnostik, Telefonsupport	inklusive
Initiale Reaktionszeit (Remote Center) - Prio 1&2	2 Std.
Initiale Reaktionszeit (Remote Center) - Prio 3	4 Std.
Initiale Reaktionszeit (Remote Center) - Prio 4	24 Std.
Initiale Reaktionszeit (Remote Center) - Prio 5	-
Systemverfügbarkeit	-
Proaktive Systemüberwachung	-
Servicezeiten	
Normal-Arbeitszeit (Zeitfenster zur Call Bearbeitung)	Mo - Fr. 8-18h
24/7 Remote Support - Prio 1&2	-
Software Services	
Software-Lizenzen für Updates & Patches	inklusive
Software-Lizenzen für Release Upgrades	inklusive
Softwaredienstleistungen vor Ort	-
Katalog & Report-Pflege (Informationssysteme)	-
Software Konfigurationsanpassungen	inklusive
Normal-Arbeitszeit für Release Upgrades	Mo-Fr. 8h-18h
Service Trainings	
Klinische Applikationsschulung vor Ort	-
Technische Service-Schulung vor Ort	-

Die detaillierte Leistungsbeschreibung sowie die Vertragsbedingungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Leistungsbeschreibung, den besonderen Vertragsbedingungen für Dienstleistungsverträge für Clinical Informatics, sowie den allgemeinen Vertragsbedingungen für Serviceverträge, die Vertragsbestandteil und Grundlage für die Lieferung und Leistung von Philips Healthcare sind.

PHILIPS

Preisübersicht

Übersicht über die Vergütung dieses Vertragsangebotes

Preisübersicht für ein Vollvertragsjahr

		Angebotspreis Optionen (EUR)	Angebotspreis (EUR)
Gesamtsumme Softwarepflege und Dienstleistungen	X	- €	6.166,08 €
Gesamtsumme zentrale Hardware		- €	- €
Gesamtsumme periphere Hardware		- €	- €
Gesamtsumme Spezialhardware		- €	- €
Gesamtsumme Service Trainings		- €	- €
Gesamtsumme ergänzende Serviceleistungen		- €	- €
Gesamtpreis (exkl. MwSt.)**			6.166,08 €
zzgl. der geltenden MwSt. 19.00 %			1.171,56 €
Gesamtpreis (inkl. MwSt.)			7.337,64 €

* Service Leistungen während der Gewährleistung werden berechnet für: Supplemental Services, Educational Services, sowie alle Leistungen die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehen. Während der Gewährleistung gelten die vertraglich vereinbarten Leistungen, die mit dem hier ausgewiesenen Satz berechnet werden.

** zzgl. der jeweils gültigen MwSt., optionaler Leistungen, sowie eventueller ~~Preisanpassungen~~.

PHILIPS

Alle genannten Preise verstehen sich als Jahrespreise zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, sowie ggf. zusätzlich vereinbarten Wahloptionen. Es gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen für Serviceverträge vom 1.6.2015

Zahlungsbeginn: Ab Vertragsbeginn ab 28.06.2017

Zahlungsweise/Abrechnung: Halbjährlich (Rechnungsstellung im März / September).

Bei abweichender Zahlungsweise:
□ Vierteljährlich Quartalsmitte (zzgl. € 160,-/Jahr)
□ Monatlich (zuzüglich € 540,-/Jahr)

Service-Ansprechpartner ist:

Schrage, Lorenz	0297601 4024	schrage.lorenz@hosc.de
Herr / ~~Frau~~ Name	Telefon	Email

Erreicht ein Vertragsgegenstand (System, Zubehör)oder eine Komponente nach Auffassung von Philips das nutzungsbedingte Lebensdauerende bzw. werden nach Angaben des Werkes Ersatzteile dafür nicht mehr hergestellt („Lebensdauerende"), so wird dies von Philips vorab schriftlich angezeigt. Abweichend von unserem vereinbarten außerordentlichen (Teil-) Kündigungsrecht wird der Servicevertrag für den betroffenen Vertragsgegenstand ab dem Lebensdauerende unter Beibehaltung der Vereinbarungen im Übrigen gemäß dem „Best-Effort" Prinzip fortgeführt. Philips wird im Rahmen eines „Best-Effort" Vertrages an dem betroffenen Vertragsgegenstand weiter Service erbringen, solange dies für Philips ohne Einschränkungen durchführbar ist. Sollte Philips im konkreten Service-Fall eine Reparatur nicht mehr durchführen können, wird Philips unverzüglich darüber informieren. Mit dieser Mitteilung gilt der Servicevertrag hinsichtlich des betroffenen Vertragsgegenstandes als beendet. Philips wird dem Kunden die für den betroffenen Vertragsgegenstand seit der Weiterführung als Best-Effort-Vertrag geleistete Vergütung zurückerstatten, maximal jedoch die für die letzten 3 Monate seit der Beendigung. Im Falle der Vereinbarung eines Pauschalpreises für mehrere Vertragsgegenstände erfolgt die Rückerstattung anteilig in Höhe des Philips Listenpreises (monatl.) für den Service des betroffenen Vertragsgegenstandes. Ansprüche auf Durchführung des Service bzw. damit zusammenhängende Schadensersatzansprüche bestehen im Gegenzug nicht. Falls der Kunde keine Fortsetzung des Vertrages nach dem „Best-Effort" Prinzip wünscht, kann er den Vertrag mit Wirkung zum vorgesehenen Umstellungstermin hinsichtlich des betroffenen Vertragsgegenstandes außerordentlich kündigen. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

PHILIPS

Signatur

Nach Eingang und Prüfung des von Ihnen unterschriebenen Vertrages erhalten Sie von uns eine unterzeichnete Kopie des Vertrages und bekommen ferner die endgültige Vertrags-Kennziffer mitgeteilt.

Sonstige Vereinbarungen:

Hamburg, den 07.03.2017

Philips GmbH Market DACH

Philips GmbH Market DACH
Health Systems
Röntgenstraße 22
22335 Hamburg

Unterschrift / Philips

i.V. C. Schmidt

HH, 11.10.2017

Unterschrift / Philips

i.V. A. Leuke

Unterschrift des Kunden

Hospital zum heiligen Geist GmbH
Lange Straße 4-6
60311 Frankfurt am Main

(Stempel/Datum/Unterschrift)

(Tobias Gottschalk)
Geschäftsführer

(Hauer)
Leiter Zentrales Beschaffungsmanagement